SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 204466 - RJ (2024/0351351-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO OG FERNANDES**
EMBARGANTE	:	JOAO MARCELLO BASTOS DA SILVA
ADVOGADO	:	FELIPPE OLIVEIRA BARCELLOS - RJ174455
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM *HABEAS CORPUS*. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO SOBRE A DATA DE JULGAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se verifica cerceamento de defesa ou prejuízo, pois a parte foi previamente intimada sobre a inclusão do feito em mesa na sessão virtual de 28/8/2026 a 3/9/2026, conforme despacho proferido nos autos e publicado em 22/8/2026, garantindo a antecedência e o pleno exercício do contraditório antes da realização do julgamento.

2. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material no acórdão embargado.

3. O provimento do agravo regimental foi fundamentado, de modo suficiente, na existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, lastreadas em denúncia anônima específica e detalhada e no arremesso de sacola com drogas ao perceber a aproximação policial, em contexto de crime permanente.

4. O acórdão embargado destacou que a alegada nulidade não foi verificada na estreita via do *habeas corpus*, ressaltando que a instrução da ação penal originária, na qual todas as provas são amplamente verificadas mediante contraditório e ampla defesa, afigura-se como o meio adequado para efetuar o exame definitivo das alegações defensivas.

Documento eletrônico VDA60114056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 00:36:54 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2026 18:10:43
Código de Controle do Documento: a06232b3-bc24-4a5e-89d4-48ec58dbd9e7

5. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, propósito inviável para o recurso em apreço.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO MARCELLO BASTOS DA SILVA contra o acórdão de fls. 610-629 que deu provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Alega a defesa que houve cerceamento de defesa em razão do registro de "retirada de pauta", lançado pelo sistema em 2/9/2025, e o registro posterior de "proclamação final de julgamento", lançado em 3/9/2025, o que teria impedido a apresentação de memoriais pela defesa.

Argumenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto à suposta "denúncia anônima específica e detalhada", pois não haveria nos autos o teor dessa notícia, havendo registro ministerial de não haver formalização da notícia de fato.

Aduz a ocorrência de omissões e contradições sobre as fundadas razões, notadamente a ausência de documentação do alegado arremesso de pacotes, inexistência de filmagem, de fotografias e de testemunhas, além de desvio de finalidade pela informação da existência de mandado de prisão na portaria do condomínio.

Afirma que houve contradição interna entre a afirmação de que há fundadas razões e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que a ilegalidade da diligência deverá ser objeto de melhor análise no curso do processo, devido à prematuridade da apreciação.

Busca o acolhimento dos embargos para suprir os supostos vícios apontados e reformar o acórdão, com o reconhecimento do cerceamento de defesa e a anulação do julgamento do agravo regimental, ou, superada a questão de ordem, a atribuição de efeitos infringentes para negar provimento ao agravo.

Documento eletrônico VDA60114056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 00:36:54 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2026 18:10:43
Código de Controle do Documento: a06232b3-bc24-4a5e-89d4-48ec58dbd9e7

É o relatório.

VOTO

De início, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, pois a parte foi previamente intimada sobre a inclusão do feito em mesa na sessão virtual de 28/8/2026 a 3/9/2026, conforme despacho de fl. 578. O despacho ordenador foi publicado em 22/8/2026 (fl. 582), garantindo a antecedência e o pleno exercício do contraditório antes da realização do julgamento.

Fica demonstrada a ausência de prejuízo, visto que o julgamento ocorreu estritamente no período para o qual a parte estava regularmente cientificada. As certidões de retirada de pauta, referentes às sessões de 24/6/2025 (fl. 587) e de 4/9/2026 a 10/9/2026 (fl. 588), não afetam a validade do julgamento, cuja data já havia sido informada por meio de despacho, com a ciência das partes.

No mais, os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, quando houver no acórdão embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material no acórdão embargado.

São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, novo julgamento do caso.

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, porquanto, conforme consignado no acórdão embargado, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas naquele imóvel.

Além disso, o acusado, ao avistar a viatura policial, arremessou sacos pela janela, em cujo interior havia drogas sintéticas, ainda no exterior da residência, o que justificou o ingresso no domicílio.

Nesse contexto, o acórdão embargado destacou que a tese de ilegalidade da diligência, inicialmente não verificada, deverá ser objeto de melhor análise e apreciação no curso do processo, ficando resguardada ao juízo da

Documento eletrônico VDA60114056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 00:36:54 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2026 18:10:43
Código de Controle do Documento: a06232b3-bc24-4a5e-89d4-48ec58dbd9e7

causa, em momento oportuno, a valoração pormenorizada das provas carreadas aos autos, mostrando-se prematura a apreciação do pleito ora deduzido.

Assim, não se verifica contradição, porquanto o acórdão destacou que a alegada nulidade não foi verificada na análise permitida pela via do *habeas corpus*, ressaltando que a instrução da ação penal originária, na qual todas as provas são amplamente verificadas mediante contraditório e ampla defesa, afigura-se como o meio adequado para efetuar o exame definitivo das alegações defensivas.

Portanto, inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, propósito inviável para o recurso em apreço, nada havendo que se possa acolher.

Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.

Ante o exposto, **rejeito** os embargos de declaração.

É como voto.

Documento eletrônico VDA60114056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/09/2026 às 00:36:54 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2026 18:10:43
Código de Controle do Documento: a06232b3-bc24-4a5e-89d4-48ec58dbd9e7